



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1461 del 21/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 210 del 18/09/2026

PROPOSTA N. 2564 del 18/09/2026

OGGETTO: Fornitura sedie da ufficio ergonomiche. Impegno di spesa. CIG: BD0644EB8E

Il Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria Ufficio Economato

Atteso che con Decreto Sindacale n. 1 del 02/02/2026, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, confermandone nello specifico quello di Dirigente del Settore Economico-finanziario;

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025, con la quale è stato approvato il Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025, con la quale è stato integrato e parzialmente modificato il PIAO 2025 -2027, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197/2025;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026, avente ad oggetto: Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza, gli artt. 183 e 191, impegni di spesa e l'art. 192, determina a contrarre;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss. mm.e ii., in particolare l'art. 4, comma 2, funzioni e responsabilità dirigenziali;

il decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 Giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

il decreto legislativo 209/2024 contenente nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal dipendente Rocco Ferraro, funzionario amministrativo della Sezione Provveditorato Economato, in qualità di R.U.P. ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 dal quale riceve la seguente relazione;

Fatte salve situazioni allo stato ignote, non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale (previste dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riguardo alla normativa anticorruzione e al codice di comportamento dei dipendenti pubblici) rispetto all'adozione del presente atto;

Premesso che il Settore Politiche Sociali dell'ente, a seguito delle recenti assunzioni di personale, necessita dell'acquisto di n. 12 sedie da ufficio, come da esigenza manifestata dal relativo dirigente;

Considerato che tra le competenze attribuite alla Sezione Provveditorato Economato rientra anche quella della gestione delle spese di funzionamento dell'Ente, ivi comprese le sedie ergonomiche per adeguare le postazioni di lavoro secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro) al fine di prevenire/ridurre i rischi e gli infortuni sul lavoro;

Considerato che le sedute destinate al personale dipendente devono rispondere a particolari esigenze di comfort e resistenza, nonché essere costruite con materiale certificato secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e che si rende pertanto necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;

Vista la nuova normativa UNI EN1335 (requisiti dimensionali e di sicurezza) per le sedie da ufficio ai sensi del d.lgs. 81/2008;

Ritenuto che, al fine di garantire la massima celerità nell'esecuzione delle prestazioni e ridurre i costi di trasferta e logistica, in un'ottica di economicità e tempestività nel primario interesse dell'Amministrazione, risulti vantaggioso affidare il servizio a un operatore in grado di assicurare un presidio immediato e operativo sul territorio comunale;

Evidenziato che l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che, al fine di garantire il massimo rispetto del principio di concorrenza, il responsabile dell'ufficio economato ha provveduto a esperire un'indagine di mercato;

Visto che, in data 09/09/2026, sono stati trasmessi tramite e-mail (i cui riscontri sono conservati agli atti) gli inviti a presentare offerta per la fornitura di sedie ergonomiche da ufficio a n. 6 operatori economici qualificati, dotati di adeguata competenza ed esperienza nel settore;

Considerato che, a seguito della predetta indagine di mercato ed entro il termine stabilito delle ore 18:00 del 15/09/2026, il preventivo migliore per l'amministrazione, registrato agli atti con prot. n. 71915 del 16/09/2026, è risultato quello della società Centro Ufficio S.n.c. con sede in Riccardo Fortina, n. 6 - 88046 Lamezia Terme (CZ) P.Iva 02166090791, che propone l'intera fornitura al costo complessivo di Euro 2.420,48 Iva compresa;

Affermato che il suddetto preventivo di spesa appare del tutto in linea, da un lato, con le esigenze della scrivente Amministrazione e, dall'altro, con i prezzi correnti per il mercato di riferimento, anche in relazione agli standard qualitativi offerti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore a euro 5.000,00 per cui questa Amministrazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006;

Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, che graveranno sul capitolo 1175/3 (beni e materiale di consumo n.a.c.) del bilancio anno 2026/2028 esercizio 2026;

Rilevato che l'art. 49 comma 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00;

Richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006;

Dato atto che:

il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva compresa e non sussistono rischi da interferenza, come verificato da attività istruttoria preventiva;

la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 l. n. 136/2010 e ss. mm. e ii., pertanto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito all'uopo il seguente Codice Individuazione di Gara: BD0644EB8E, da riportare nella successiva documentazione contabile;

le somme saranno liquidate con distinto atto, una volta espletata la fornitura e verificata la corretta esecuzione del contratto, su presentazione di regolare fattura elettronica;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Operatore Economico Centro Ufficio S.n.c. (P.Iva 02166090791) con validità fino al 3 ottobre 2026;

Preso atto che dalle verifiche effettuate da questa Stazione Appaltante, alla data del 18 settembre 2026, non sono risultate annotazioni ANAC a carico dell'Operatore Economico Centro Ufficio S.n.c. (P.Iva 02166090791);

Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura in argomento all'operatore economico Centro Ufficio S.n.c. (con sede in via Riccardo Fortina, n. 6 - 88046 Lamezia Terme, P.Iva 02166090791), per un importo complessivo stimato di euro 1.984,00, oltre Iva al 22% pari a euro 436,48 per un totale pari a euro 2.420,48, come da preventivo agli atti dell'ufficio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 è previsto che nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti che la stazione appaltante verifica, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Dato atto che l'operatore economico ha reso le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 (come specificati dagli artt. 96, 97 e 98 del medesimo decreto), nonché dei requisiti di idoneità professionale minimi richiesti, la cui documentazione è stata acquisita al protocollo dell'Ente al n. 71915 in data 16/09/2026;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023 in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Stabilito pertanto, ai sensi del citato art. 192 del d.lgs. 267/2000, quanto segue:

- il fine principale che il contratto intende perseguire con l'acquisto delle sedie ergonomiche è garantire la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori;
- l'oggetto del contrarre è la fornitura di numero 12 sedie da ufficio ergonomiche;
- la fornitura è disciplinata dal preventivo, acquisito al prot. gen. nr. 71915 del 16/09/2026;
- fornitore: Centro Ufficio S.n.c ;
- ragione della scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. b), d. lgs. n. 36/2023;

Visti e richiamati:

lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 29/11/2024 e successive modificazioni e integrazioni;
il regolamento di contabilità dell'Ente;
il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Richiamato il comunicato del Presidente Anac del 18 giugno 2025 ad oggetto: "Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il comunicato del presidente del 18/12/2024", con il quale è stata prorogata, sine die, la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'ANAC per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che pertanto il codice CIG della procedura in oggetto è stato acquisito mediante ricorso alla PCP è risulta essere: BD0644EB8E;

Dato atto che è conservata agli atti la Visura Camerale e il certificato che attesta l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC per la ditta suddetta;

Rilevato ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione;

Richiamato l'obbligo per l'affidatario, nonché per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di rispettare il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento integrativo dell'Ente, a pena di risoluzione unilaterale dell'incarico;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio procedimentale;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e come RUP ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dipendente Rocco Ferraro, del Settore Economico Finanziario;

Accertato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Ritenuto di dover procedere all'impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento per complessivi euro 2.420,48 (IVA inclusa) da imputarsi al capitolo 1175/3 (beni e materiali di consumo), Bilancio 2026/2028 esercizio 2026;

Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo e separato atto, previa emissione di fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM tenendo conto del seguente cronoprogramma dei pagamenti:

data emissione fatture entro il 30 ottobre 2026;

data scadenza pagamento fatture entro il 30 novembre 2026;

importo complessivo da liquidare euro 2.420,48

Ravvisata la propria competenza e attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

A seguito di quanto sopra esposto,

DETERMINA

di rendere la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare alla Ditta Centro Ufficio S.n.c. - P.Iva 02166090791, con sede in Via Riccardo Fortina, n. 6 - C.A.P. 88046 Lamezia Terme, la fornitura di n.12 (dodici) sedie da ufficio ergonomiche destinate agli uffici del Comune di Lamezia Terme;

di impegnare conseguentemente, a favore della sopra citata ditta, la somma di euro 1.984,00 oltre IVA al 22% (pari a euro 436,48) per una spesa complessiva pari a euro 2.420,48, al capitolo 1175/3 del Bilancio 2026/2028 esercizio 2026, Piano Finanziario 1.03.01.02.999, che presenta la necessaria disponibilità;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo complessivo
entro il 30/10/2026	entro il 30/11/2026	Euro 2.420,48

di subordinare il pagamento del corrispettivo dovuto su presentazione di regolare fattura elettronica sul codice univoco UF3BNM controllata in ordine alla regolarità della prestazione e con pagamento sul conto dedicato come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero di CIG (Codice Identificativo di Gara): BD0644EB8E;

di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis, l. n. 241/1990, dell'art. 1, co. 9, lett. e), l. n. 190/2013, degli artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazioni di G. c. n. 341/2023, che, allo stato attuale, per il presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, sia pure potenziale, in capo alla Responsabile del procedimento e al soggetto che lo adotta;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, Responsabile del Procedimento (RUP) è il Funzionario Rocco Ferraro;

di dare atto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, co. 1, d. lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della sottoscritta Responsabile di Settore;

di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

di specificare che

il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d. lgs. 33/2013 dell'art. 9 del d.P.R. 62/2013;

il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile del procedimento

Rocco Ferraro

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2564 del 18/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 18/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 210 del 18/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1175	714	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.420,48

a favore di:

Codice	Fornitore
7033	CENTRO UFFICIO S.N.C.

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Fornitura sedie da ufficio ergonomiche. Impegno di spesa. CIG: BD0644EB8E

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 21/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.